Internes Anfechtungsgutachten Frankenletter gegen Karow

Interne Vergleichsfassung zur Testakte · AG Fürth IN 145/26 · LG Nürnberg-Fürth 4 O 812/26

1 Ergebnis

Alle drei Vermögensabflüsse von zusammen 41.750 EUR liegen nach den Akten im letzten Monat vor Antragstellung. Die Vollstreckungsprotokolle tragen die Einordnung der beiden Februarvorgänge als inkongruente Deckung. Bei der Märzüberweisung tragen die konkrete Terminsetzung und die interne Zahlungsfreigabe den erforderlichen Druckbezug. § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO verlangt dafür weder objektive Zahlungsunfähigkeit noch deren Kenntnis. Die Zahlungsunfähigkeit und die subjektiven Tatsachen sind für die hilfsweisen Tatbestände getrennt zu bewerten.

2 Antrag und drei Vermögensabflüsse

Der Eigenantrag ging laut 09 und Fristvermerk 13 am 12.03.2026 um 11:52 Uhr ein. Eröffnung und Bestellung von Dr. Cornelius Wehrfritz am 01.06.2026 (10). Der letzte Monat beginnt nach § 139 InsO am 12.02.2026. Nach § 140 InsO sind der Pfändungszeitpunkt, die Erfüllungswirkung und bei Banküberweisung die endgültige Gutschrift zu unterscheiden. Der Vollstreckungsbescheid vom 19.01.2026 und seine Zustellung vom 22.01. (04/05) begründen für sich noch keine der drei Sicherungen oder Befriedigungen.

2.1 Barzahlung vom 18.02.2026

9.750 EUR wurden Heckel nach ausdrücklicher Pfändungsankündigung an der Warenrampe aus dem von Sedlmeir zusammengestellten Bestand übergeben (05, Quittung 2026/0341 in 08). Abrechnung am 19.02. Akute Vollstreckung und besondere Art der Befriedigung sprechen für § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO. Für § 133 InsO muss gesondert geklärt werden, ob Pflugbeil noch eigenbestimmt über den Betrag verfügen konnte. Bloße freiwillige Übergabe eines sofort zugänglichen Pfändungsobjekts kann dafür zu wenig sein. Zusammensetzung des Geldbestands und sonst drohende Zugriffsmöglichkeiten sind über Heckel und Sedlmeir zu erheben.

2.2 Kassenpfändung vom 25.02.2026

Heckel nahm aus Stahlkassette und Tresorfach 3.840 EUR und 8.160 EUR in Gewahrsam (06 und Quittung 2026/0369 in 08). Die Auskehr erfolgte am 26.02. Beide Zeitpunkte liegen im Monatsfenster. § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO erfasst die erzwungene Sicherung beziehungsweise Befriedigung. Eine bei Eröffnung noch bestehende Sicherung ist zusätzlich an § 88 Abs. 1 InsO zu messen. § 88 ist für die bereits ausgekehrte Befriedigung kein selbstständiger Rückzahlungstitel. Für § 133 fehlt bei rein hoheitlicher Wegnahme regelmäßig die notwendige Schuldnerhandlung. Der Umstand, dass die Buchhaltung auf Verlangen Kasse und OPOS zeigte, erfordert eine eigenständige Prüfung einer gegebenenfalls willensgesteuerten, kausalen Förderung. Eine solche Förderung ist nicht allein aus der Erfüllung vollstreckungsrechtlicher Mitwirkungspflichten abzuleiten.

2.3 Überweisung vom 04.03.2026

20.000 EUR gingen vom Geschäftskonto an Heckels Dienstkonto, Belastung 04.03., Wertstellung 05.03. (08). Das Schreiben vom 02.03. kündigte für 11.03. konkret Fahrzeug- und erneute Kassenpfändung an (07). Freigabezettel und Pflugbeils Mail vom 03.03. weisen die Zahlung zur Abwendung gerade dieses Termins aus. Der Wortlaut „freiwillig“ im Verwendungszweck beseitigt den Druckbezug nicht. Eine lediglich allgemeine Vollstreckungsandrohung genügte nicht. Hier sind Titel, laufende Vollstreckung und unmittelbare Terminierung konkret. Die Zahlung kann trotz Inkongruenz zugleich eine selbstbestimmte Handlung für § 133 InsO sein. Die Bankwertstellung ist nicht die gesicherte Empfängergutschrift. Dienstkontobeleg und Auskehrungsanzeige nachfordern. Das Datum des zugrunde liegenden Kundeneingangs weicht zwischen Mail vom 03.03. und Anmerkung in 12 ab. Originalauszug sichert Herkunft und Verfügbarkeit.

Die drei Vorgänge entziehen der Gesamtheit liquide Mittel, um Karows frühere Insolvenzforderung zu bedienen. Kein Beleg einer ohnehin wertausschöpfenden, anfechtungsfesten Vorbelastung gerade an diesen Mitteln. Umfang der Rückgewähr nach § 143 Abs. 1 InsO anhand des tatsächlich Erlangten und der getilgten Forderung feststellen. Bruttoabflüsse, Auskehr abzüglich Vollstreckungskosten und separat belastete Kosten anhand der Gerichtsvollzieherabrechnung abgleichen. Keine doppelte Erfassung des Pfändungsrechts und des ausgekehrten Erlöses.

3 Zahlungsunfähigkeit und subjektive Hilfsprüfung

Bankspiegel 12 nennt am 01.02.2025 54.800 EUR einschließlich freier Linie gegen 96.500 EUR fällige Verbindlichkeiten, 43,2 % Lücke. Am 22.02. 63,4 %, am 01.02.2026 95,3 % und am 01.03.2026 98,8 %. Der gerichtliche Sachverständige Fessenmayer nennt demgegenüber in 23 17 % und über 38 % für die jeweiligen Ausgangs- und Endstichtage. Beides stützt eine fortdauernde erhebliche Lücke, aber die abweichenden Rechnungsgrundlagen sind aufzuklären. Weder die negative BWA 11 noch die ursprüngliche Angabe des Eigenantrags „Anfang März 2026“ entscheiden den Eintritt. Für eine tragfähige Feststellung ab Februar 2025 und an den drei Verfügungstagen braucht es Fälligkeiten, tatsächliche freie Linie, realisierte Zuflüsse und eine nachvollziehbare Dreiwochenbetrachtung. Der OPOS-Ausdruck vom 24.02. über rund 230.000 EUR und das Ausbleiben sonstiger Zahlungen sind wichtige Ergänzungen. Die Vollstreckung aus einem zugestellten und vollstreckbaren Titel ist bei streitiger Forderung für den Status gesondert zu beachten.

Pflugbeil wusste aus der Anweisung vom 03.03., dass er den Kundeneingang von 21.500 EUR nahezu vollständig der Vollstreckung zuführte und andere Lieferanten zurückstellte. Mehrmonatige Unterdeckung, Linienkündigung und Ausfall vieler laufender Zahlungen stützen die Inkaufnahme weiterer Nichtbefriedigung. Die Abwendung einer Fahrzeugpfändung zum Erhalt des Kataloggeschäfts ist ein Gegenindiz. Die Aussicht auf einen unterschriebenen und rechtzeitig werthaltigen Auftrag ist hierfür konkret zu prüfen. Für den 18.02. ist der damalige Stand des Auftrags gesondert zu ermitteln. Für die reine Pfändung ersetzt die Kenntnis der Leitung keine eigene Schuldnerhandlung.

Karow kannte aus 16 und der Mail vom 10./14.11. erhebliche eigene Rückstände, Rücklastschrift, Absenkung des Kreditlimits und gescheiterte Ratenbitte. Das Novemberschreiben enthält keine gewährte Ratenvereinbarung. Die Mail Ebner vom 19.02. belegt zusätzliche Kenntnis der dünnen Kassenlage, bevorstehender Löhne und fehlender Auftragsunterzeichnung erst nach der Barzahlung. Die Kenntnis der übergebenen OPOS des Gerichtsvollziehers ist nicht ohne Nachweis ihrer Weiterleitung Karow zuzurechnen. Für § 130 bei unterstellter Kongruenz und § 133 bei Schuldnerhandlung sind Wissensstand und Gegenindizien am jeweiligen Tag zu bewerten. Drohende Zahlungsunfähigkeit, Kenntnis eingetretener Zahlungsunfähigkeit und Kenntnis künftiger Nichtbefriedigung dürfen nicht gleichgesetzt werden. Für den Hauptweg nach § 131 Abs. 1 Nr. 1 bleibt die Kenntnisfrage unerheblich.

4 Beweis und Verfahrensausgang

Originalvollstreckungsakte DR II 96/26, Zugang von 07, Kassenquittungen, Dienstkontoauszüge und Abrechnung zu jeder Zahlung sichern. Heckel, Sedlmeir und Pflugbeil zu Ablauf, Freigabe und Zahlungswirkung, Ebner und Wittich getrennt zur Kenntnis. Rückgewähr als bezifferten Zahlungsantrag nach § 143 InsO für drei getrennt begründete Beträge formulieren. Zinsen ab nachgewiesener Rechtshängigkeit oder früherem Verzug prüfen. § 144 Abs. 1 InsO erfasst die im Umfang der Rückgewähr wiederauflebende Forderung. Regelverjährung nach § 146 InsO und §§ 195, 199 BGB bei Kenntnis 2026 vorläufig 31.12.2029, Hemmung/Titel gesondert.

Das Urteil 24 vom 09.07.2027 sprach die 41.750 EUR zu. Nach Schlussvermerk 25 gingen am 15.09.2027 insgesamt 44.930,45 EUR einschließlich Zinsen ein. Der fiktive Vollzug ist abgeschlossen. Die divergierenden Prozentangaben bleiben als Kontrollpunkt der Übungsakte erhalten.

5 Rechtsquellen

• Insolvenzordnung §§ 17, 88, 129–146

• BGH, Urt. v. 06.07.2017, Az. IX ZR 178/16, Rn. 6–7, zur eigenbestimmten Leistung im Vollstreckungsverfahren. Amtlicher Volltext

• BGH, Urt. v. 23.01.2025, Az. IX ZR 229/22, zur titulierten streitigen Forderung bei eingeleiteter Vollstreckung. Amtlicher Volltext

• BGH, Urt. v. 28.04.2022, Az. IX ZR 48/21, zur Gesamtwürdigung von Rückständen und Druckzahlungen. Amtlicher Volltext